

0001414-04.2018.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... que essas drogas seriam destinadas ao tráfico e que o dinheiro era proveniente do tráfico.

Impossível a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28, Lei nº 11.343/06, pois demonstrado que o Réu guardava drogas para comercialização a terceiros, o que caracteriza o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

O fato ainda é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001414-04.2018.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001414-04.2018.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Ofício, Inquérito

Policial - 3651/2018 - Delegacia de Polícia de Suzano, 3651/2018 - Delegacia de

Polícia de Suzano, 1585/2018 - Delegacia de Polícia de Suzano, 451/2018 - Delegacia de Polícia de Suzano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ronaldo Martins Faria

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de RONALDO MARTINS FARIA (nascido em 11/12/1991), devidamente qualificado nos autos, dado como incurso nas penas dos arts. 33, caput, Lei nº 11.343/06.

Consta da denúncia que, em 18/07/2018, por volta das 10h40, na Rua Adelino Matias, altura do n.º 339, Vila Sol Nascente, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu traria consigo, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 04 porções de crack e 03 porções de maconha, assim como R\$ 90,00 (noventa reais) em espécie.

Consta, também, que, na mesma data, após às 10h40, na Rua José Guilherme Pagnani, n.º 595, bloco B, apto. 26, Vila Figueira, neste Município e Comarca de Suzano, o Réu tinha em depósito, dentro de uma mochila, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de tráfico, 331 porções de crack e 03

porções de maconha, além de R\$126,00 (cento e vinte e seis reais) e uma balança. No total, foram apreendidas 70,4g de crack e 26,1g de maconha. Em audiência de custódia, realizada em 19/07/2018, o flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva (fls. 109/110). Notificado, o Réu apresentou defesa prévia às fls. 174/176. Em 07/12/2018, foi recebida a denúncia (fls. 184). Em 04/02/2019, foi realizada audiência de instrução, sendo ouvidas testemunha, informante e interrogado o Réu. Nessa oportunidade a Defesa requereu a instauração de incidente para avaliação de dependência químico-toxicológica do Réu, o que foi deferido (fls. 215/216). Em 14/10/2020, foi proferida decisão para cumprimento de ordem de Habeas Corpus (nº 2197083-92.2020.8.26.0000), que concedeu ao Réu a liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares do art. 319, CPP (fls. 307/308). Em 08/04/2021, foi declarada preclusa a realização da perícia de dependência químico-toxicológica (fls. 315). Em 02/06/2022, foi declarada encerrada a instrução (fls. 316). Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação, nos termos da denúncia (fls. 322/326). Por sua vez, a Defesa pugnou pela aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, alínea "d", CP, tendo em vista a confissão do Réu, e que fosse concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 331/334).

É o relatório.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06), pelo boletim de ocorrência (fls. 14/17), pelo auto de exibição e apreensão das drogas e do dinheiro (fls. 22/23), pelo laudo dos objetos apreendidos (fls. 146/149) e pelo laudo de exame químico-toxicológico definitivo (fls. 123/126).

Da mesma forma, a autoria, diante do conjunto probatório construído em instrução processual, é indubitosa.

O policial militar Jesuíno Lopes da Costa Neto declarou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento, quando um transeunte informou que um indivíduo estava traficando pelo bairro. O transeunte passou as características físicas do indivíduo e apontou que ele estava andando de bicicleta. Procederam com as investigações pelo bairro e avistaram o Réu, que estava andando de bicicleta e se encaixava nas descrições fornecidas. Em revista pessoal, encontraram uma quantidade pequena de cocaína e maconha e R\$ 90,00 (noventa reais). Foram com o Réu até sua residência, pois ele estava sem documentos. Na residência, a mãe do Réu franqueou a entrada e indicou o local em que o Réu dormia. No quarto do Réu, encontraram 331 porções de crack, 03 porções de maconha e R\$ 126,00 (cento e vinte e seis reais). O Réu resistiu à prisão e foi algemado. Posteriormente, o levaram para a delegacia.

A informante Joselina de Oliveira Martins, mãe do Réu, disse que estava presente na residência na data dos fatos. Não presenciou a prisão do Réu, pois ele foi preso na rua e, quando os policiais entraram na sua casa, ele estava na viatura. Dentro de sua residência, os policiais realizaram busca, com uso de cachorro para farejar as drogas. Afirmou que o Réu dormia na sala, que os policiais acharam uma mochila perto do local onde ele dormia, mas não viu o que havia dentro dessa mochila. Disse que o Réu não tem filhos, é usuário de drogas, que trabalhou com reciclagem, mas que nunca ficou internado ou se tratou. Por fim, disse que o Réu não ajudava com os gastos da família.

Em seu interrogatório judicial, o Réu disse ter 27 anos, morar com sua mãe e seu pai. Em relação aos fatos que lhe são imputados, confessou a prática do crime. Na data dos fatos, estava na rua para comprar cigarro. Foi até um bar, com sua bicicleta. No momento em que estava saindo do estabelecimento, foi abordado pela polícia. Afirmou que não estava com pinos de crack, mas que portava duas porções de maconha para uso próprio e que tinha certa quantia de dinheiro. Quando perguntaram

sobre seus documentos, ele disse que estava em sua casa, informando endereço. Quando os policiais vasculharam sua casa, encontraram a mochila com o restante das drogas. Relatou que guardava a mochila para um traficante em troca de crack e que nunca vendeu drogas. Esse traficante se chamava Leandro, morava em outro bairro e fazia o fornecimento para uma biqueira em seu bairro. Acrescentou que os R\$ 90,00 (noventa reais) que estavam com ele quando foi abordado pertenciam ao traficante. Era usuário de todos os tipos de drogas, mas era dependente químico apenas do crack. Por fim, não tinha conflitos pessoais com os policiais que o prenderam e possuía antecedentes criminais. Em delegacia, permaneceu em silêncio (fls. 10). Ou seja, não resta dúvida que o Réu, na data, horário e local dos fatos narrados na denúncia, trazia consigo e mantinha em depósito drogas, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, a caracterizar a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

O Réu confessou a prática do crime. Relatou que, no momento da abordagem, estava com uma pequena quantidade de maconha, para uso próprio, e dinheiro, sendo que não estava com seus documentos. Informou aos policiais que tinha passagens, tendo falado, também, seu endereço. Os policiais foram até a sua residência e encontraram uma mochila com diversas porções de crack e algumas porções de maconha. Ele tinha conhecimento de que essa mochila que estava em sua residência e afirmou que estava guardando aquelas drogas, pois havia feito um acordo com um traficante da região e acrescentou que as drogas seriam destinadas ao tráfico.

A mãe do Réu estava dentro da casa no momento em que as drogas foram apreendidas e confirmou que a polícia localizou as drogas no cômodo em que seu filho guardava seus pertences.

O policial militar apresentou versão coerente e harmônica com as versões do Réu e sua mãe. Disse que, estava em patrulhamento quando sua equipe foi informada, por um transeunte, sobre um indivíduo que estava traficando na região. Foram passadas as características desse indivíduo e informado que ele estava andando de bicicleta. Posteriormente, abordaram o Réu, motivados por essa denúncia. Encontraram drogas e dinheiro com ele, sendo que se dirigiram para a sua residência. Ao chegarem na residência, a entrada foi franqueada pela mãe do Réu. Em busca no local, encontraram uma mochila com 331 porções de crack, 03 porções de maconha e R\$ 126,00 (cento e vinte e seis reais).

Dessa forma, restou provado que o Réu guardava drogas em sua residência e que essas drogas seriam destinadas ao tráfico e que o dinheiro era proveniente do tráfico. Impossível a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28, Lei nº 11.343/06, pois demonstrado que o Réu guardava drogas para comercialização a terceiros, o que caracteriza o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/06).

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

O Réu é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados. As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena. Não há causa de aumentos de pena e é inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/06, pois o Réu é reincidente.

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a natureza da droga pesa contra o Réu, pois apreendidas duas espécies de droga, entre elas crack, altamente viciantes e danosas à saúde pública; a quantidade de droga é razoável, sendo, portanto, essa circunstância neutra.

Não há provas a respeito da personalidade do Réu. Entendo que a personalidade, por

ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais do agente, somente pode ser utilizada contra ele se devidamente comprovada por laudos periciais, o que não ocorreu na espécie.

Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar ou abonar a pena do Réu. A culpabilidade é inerente ao crime praticado. O Réu conta com uma sentença condenatória, transitada em julgado, há menos de 05 anos da data dos fatos, que será considerada como reincidência. Dessa forma, os antecedentes são neutros.

Os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil à custa da saúde alheia. O delito não foi cometido em circunstâncias que autorizam exacerbação ou a redução das penas. Certo é, também, que o tráfico ilícito de entorpecentes traz consequências nefastas à sociedade, as quais, todavia, são inerentes ao próprio tipo e já foram consideradas pelo legislador. O sujeito passivo do crime previsto no art. 33, Lei nº 11.343/06 é o Estado, assim resta prejudicada a análise desta circunstância judicial.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, considerando haver uma circunstância judicial preponderante desfavorável e as demais neutras, a pena base deve ser fixada em 1/6 acima do mínimo legal, o que resulta em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Em relação à pena provisória, verifica-se a agravante da reincidência, já que o Réu foi condenado, por sentença transitada em julgado (proc. 0006582-17.2018.8.26.0606 – fls. 186/189). Presente também a atenuante de confissão espontânea. Dessa forma, compensam-se agravante e atenuante, devendo a pena base ser fixada como pena provisória, ou seja, 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Conforme exposto acima, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual mantenho a pena provisória como pena definitiva, fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, sendo que o valor do dia-multa será 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo da época dos fatos, haja vista não haver prova da renda do Réu.

Para fixação do regime inicial, adoto o entendimento do STF no julgamento do HC nº 111.840/ES que, em 27/06/2012, reconheceu incidentalmente a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º, Lei nº 8.072/90. Assim, nos termos dos arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59, CP e 42, Lei nº 11.343/06, em havendo uma circunstância judicial desfavorável preponderante e sendo o Réu reincidente, deverá cumprir a pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada inicialmente em regime fechado.

Nos termos do art. 387, § 2º, CPP, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve-se considerar o tempo da prisão cautelar. No caso, o Réu ficou preso por menos tempo do que o lapso necessário para a progressão de regime, razão pela qual não se concede a progressão neste momento.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, ante o quantum de pena aplicado (arts. 44, I, e 77, caput, CP).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória para condenar o Réu RONALDO MARTINS FARIA como incurso no art. 33, caput, Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inalteradas as circunstâncias de fato desde a concessão da liberdade provisória, razão pela qual concedo ao Réu o direito de recorrer em liberdade.

Em consequência, condeno o Réu ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Por fim, arbitro os honorários à advogada nomeada conforme a Tabela da OAB/DPE. Expeça-se certidão.

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral e ao IIRG;
- b. remetam-se os autos ao Contador Judicial para o cálculo da pena de multa e custas;
- c. intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para pagamento das custas processuais;
- d. expeça-se guia de recolhimento definitivo;
- e. proceda-se ao encaminhamento dos bens cujo perdimento foi decretado em favor da União, conforme determina o art. 63, Lei nº 11.343/06;
- f. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral de Justiça.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 15 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA